

יא. שטח המרחב המוגן הנדרש במרכזי קניות וחנויות

1. בסעיף 236 (א) בתקנות, קיימת טבלה המציגה את שטח המרחב המוגן המוסדי הנדרש, בהתאם לשימוש המבנה.
2. עפ"י סעיף 236 (ד) - רשות מוסמכת רשאית לקבוע שטחים הגדולים משטחי המרחבים המוגנים הנדרשים, אשר רשומים בטבלה זו.
3. מתוקף סמכותי, הנני מנחה כי בסעיף 14 בטבלה זו :
4. שטח המיגון הנדרש במרכזי קניות וחנויות הינו - 2% משטח עיקרי, ללא תלות בגדלי שטחי החנויות.
5. שטח מזערי למרחב מוגן מוסדי - 10 מ"ר נטו.

יב. מיגון במתאר הכפרי

במתאר הכפרי (בנחלות), ניתן לאשר ממ"מ משותף לבית מגורים ולמבנים נוספים, כגון : צימרים, משרד ובית אריזה. הכניסה תהיה מתוך השטח המשותף. שטח הממ"מ יכלול 9 מ"ר לבית המגורים, בנוסף לשטח הדרוש למבנים המוסדיים על פי טבלה 236 לתקנות המפרטים.

יג. מקלטים בקיבוצים במתווה הפרטה

1. הצורך בהסדרת נושא המקלטים בקיבוצים התעורר לאור תהליכי ההפרטה שהחלו הקיבוצים במדינה לעבור, לאורם נדרש כי בתי התושבים יעברו לגליזציה, מאחר ובעבר הרחוק הקמת הקיבוצים לא לוותה בהליכי הוצאת היתר.
2. על-מנת למנוע מצב בו כל בית בקיבוץ שעובר הפרטה נדרש להקים ממ"ד ולאור העובדה שבמרבית הקיבוצים קיימים מקלטים המפוזרים ברחבי הקיבוץ לטובת התושבים, סוכם מתווה אשר יאפשר לתושבי קיבוצים לקבל פטור מבניית ממ"ד, בהתבסס על המקלט הקיים בקיבוץ, בהתאם לסעיף 7(א) לתקנות הפטורים ("לבקשה להיתר לבניית תוספת לדירה, אשר קיים בה או לידה מקלט שנועד לאותה דירה, יינתן פטור").

א. תוכן המתווה

בבקשה לאישור דירות במסגרת מתווה הפרטה, יתקיימו התנאים הבאים :

1. בעלי הדירה יחתמו על הסכם המעניק להם זכויות חזקה ושימוש בלעדיות במקלט ספציפי בקיבוץ. על הקיבוץ לערוך את המיפוי ולשייך כל דירה למקלט ספציפי. לאחר מכן יהיה ניתן לומר כי מדובר ב-"מקלט שנועד לאותה דירה" ולתת פטור.
2. לא יינתן פטור בשל קיומו של מקלט אם נתיב הגישה למקלט מן הבית, אינו תואם את דרישות תקנות המפרטים. כלומר, כאשר מרחק הדירה מהמקלט מעל 50 מטר (לפי סעיף 20 לתקנות המפרטים).
3. לא יינתן פטור בשל קיומו של מקלט, כאשר שטח המקלט אינו מספק.
4. דירה אשר לא תעמוד בתנאים הנ"ל, לא תיכלל במתווה זה ותחויב במיגון.
5. יש לקבל בקשות פרטניות לכל דירה ולא בקשה כוללת לכל הדירות.